

Bản án số: 22/2025/HS-ST

Ngày: 27 - 9 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá Long và ông Lê Hữu Thủy

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Ngọc Thành - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Nguyệt Quế - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2025/TLST-HS ngày 09/9/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Đỗ Huy T, sinh năm 1988; Tại: xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Số G T, phường T, TP . (nay là phường H), tỉnh Thanh Hóa; CCCD số: 038088039281; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Huy T1 và bà Lê Thị T2; Có vợ là Mai Thùy G và có 02 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/5/2025 đến ngày 21/5/2025 được thay thế bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Bị hại: Bà Nguyễn Thị T3 - Sinh năm 1967 (Đã chết ngày 15/5/2025)

Người đại diện hợp pháp cho bà T3: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1996 và anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 2005 (là con bà T3).

Cùng địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện T (nay là xã T), tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Duy Đ1, sinh năm 1955

Địa chỉ: Số G P, phường H, tỉnh Thanh Hóa (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 14/5/2025, Đỗ Huy T điều khiển xe ô tô BKS 36C-30943 lưu thông trên đường T theo hướng xã T đi thị trấn T (nay là xã T), khi đi đến địa phận thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn C, xã T, tỉnh Thanh Hóa) do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên mặt trước bên phải đầu xe, mặt trước ngoài ốp nhựa bảo vệ bên phải và thanh kim loại cố định cụm gương chiếu hậu bên phải xe ô tô do T điều khiển đã đâm va vào bà Nguyễn Thị T3 đang đi bộ phía trước cùng chiều. Hậu quả bà T3 bị thương được Đỗ Huy T và người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đ2, tỉnh Thanh Hóa, đến 08 giờ 45 phút ngày 15/5/2025 do tình hình chuyển biến xấu nên bệnh viện đã trả bà T3 về và chết tại nhà riêng. Sau khi gây tai nạn ngày 15/5/2025 Đỗ Huy T đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

*** Khám nghiệm hiện trường:** Hiện trường đã bị xáo trộn một phần do đưa nạn nhân đi cấp cứu và người dân đi lại. Phía tây bắc là hướng đi xã T, phía đông nam là hướng đi thị trấn T, phía đông bắc là lề đất và mương nước đổ bê tông, phía tây nam là lề đất và mương nước đổ đất. Hiện trường là đoạn đường dải nhựa bằng phẳng, không bị che khuất tầm nhìn, có các vạch đứt đoạn ở giữa chia thành 02 chiều riêng biệt. Theo chiều từ tây bắc đến đông nam, lề đường rộng 350cm, lòng đường 870cm, lề phải rộng 130cm. Trước và sau hiện trường 100m không có biển báo giao thông. Lấy mép đường bên phải theo chiều từ tây bắc đến đông nam làm mép chuẩn. Lấy cột đèn ký hiệu TBA.2/Lô 2/13 ở lề đường bên phải theo chiều từ Thiệu V đi thị trấn T làm mốc chuẩn. Tiến hành khám nghiệm hiện trường theo hướng từ đông nam đến tây bắc làm chiều hướng khám nghiệm phát hiện:

Tại vị trí (1) có một dây chuyền hạt ngọc màu nâu đất đã bị đứt nghi của nạn nhân dài 35cm trên lề đường bên phải, cách mép chuẩn về phía đông bắc là 390cm, cách mốc chuẩn về phía đông nam 810 cm. Tại vị trí (2) có một tấm gương dạng gương chiếu hậu ô tô hình chữ nhật kích thước 18,5x10cm đã bị rạn nứt tại mương cỏ, cách mép chuẩn về phía đông bắc là 390cm, cách mốc chuẩn về phía đông nam là 810x325cm. Ngoài ra hiện trường không còn dấu vết cơ học nào khác.

Ngày 19/7/2025, Cơ quan CSĐT tiến hành xác định lại hiện trường: Hiện trường chung được mô tả đầy đủ tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 15/5/2025. Xác định hiện trường bổ sung thêm 02 vị trí theo mô tả của T là vị trí nạn nhân nằm trên lề đường bên phải sau khi xảy ra tai nạn, cách mép chuẩn về phía đông bắc là 60cm, cách mép chuẩn về phía đông nam là 820cm và vị trí xe ô tô tải BKS 36C-309.43 đang dừng trên lề đường, đầu xe quay hướng đông nam, đuôi xe quay hướng tây bắc. Trục sau xe bên phải cách mép chuẩn về phía tây nam

là 250cm, cách mép chuẩn về phía tây là 540cm, trực trước bên phải xe ô tô cách mép chuẩn 260cm về phía tây nam.

Kết quả khám nghiệm tử thi

Tại kết luận giám định số 1709/KLGDTT-PC09 ngày 20/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh T kết luận: Nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị T3 là do chấn thương sọ não.

Kết quả khám nghiệm phương tiện và trưng cầu giám định cơ học

Mặt trước ngoài bên phải đầu xe cách thành xe bên phải 15cm, mặt trước dưới ngoài, ốp nhựa bảo vệ bên phải và thanh kim loại cố định cụm gương chiếu hậu bên phải có các vết tỳ trượt làm sạch bụi, nứt vỡ nhựa, móp méo kim loại, trong diện 85 x 71cm, vết có chiều từ trước về sau, chệch từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, bề mặt vết bám dính chất màu xanh đen (dạng mặt vải) in các đường song song dạng vân vải. Vết cao cách mặt đất 60-130cm, vết làm móp méo tai xe bên phải, nứt vỡ kính chiếu hậu và ốp nhựa bên phải xe.

Kiểm tra áo của nạn nhân mặc khi tai nạn có đặc điểm mặt ngoài lưng áo có vết tỳ trượt làm sòn, rách, nhăn mặt vải, bề mặt bám dính bụi đất.

- Tại kết luận giám định số 1704 ngày 20/5/2025 của phòng K Công an tỉnh T kết luận:

+ Dấu vết tỳ trượt tại mặt trước ngoài bên phải đầu xe cách thành xe bên phải 15cm, mặt trước ngoài ốp nhựa bảo vệ bên phải và thanh kim loại cố định cụm gương chiếu hậu bên phải xe ô tô BKS 36C-309.43 phù hợp do va chạm với quần áo và người của nạn nhân Nguyễn Thị Thu T4 nên.

+ Tại thời điểm va chạm xe ô tô BKS 36C-309.43 có hướng xã T đi thị trấn T, không xác định được chiều hướng chuyển động của nạn nhân T3. Không đủ cơ sở xác định vị trí va chạm giữa xe ô tô và nạn nhân trên mặt đường. Không đủ cơ sở xác định vận tốc của xe ô tô và nạn nhân tại thời điểm va chạm. Ngoài dấu vết va chạm với xe ô tô BKS 36C- 309.43, không phát hiện dấu vết va chạm của nạn nhân với phương tiện khác.

Giám định nồng độ cồn, ma túy:

Tại kết luận số trong 1722/KL-KTHS ngày 21/5/2025 của phòng K Công an tỉnh T kết luận: Mẫu máu của Đỗ Huy T gửi giám định không có nồng độ cồn.

Tại kết luận số 1724/KL-KTHS ngày 21/5/2025 của phòng K Công an tỉnh T kết luận: Không tìm thấy chất ma túy trong mẫu nước tiểu gửi giám định.

Giám định ADN: Tại kết luận số 2579/KL-KTHS ngày 21/7/2025 của phòng K Công an tỉnh T kết luận: Tăm bông ghi thu chất bám dính trên xe ô tô BKS 36C-309.43 có ADN của người, do nồng độ ADN thấp nên không xác định được kiểu gen.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSKV3 ngày 08/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá đã truy tố Đỗ Huy T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Đỗ Huy T từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, trả lại 01 giấy phép lái xe cho bị cáo.

Lời nói sau cùng, bị cáo biết hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Huy T đều khai và thừa nhận: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 14/5/2025, Đỗ Huy T có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển xe ô tô BKS 36C-30943 theo hướng xã T đi thị trấn T (nay là xã T) khi đi đến địa phận thôn C, xã T, tỉnh Thanh Hóa do điều khiển xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên mặt trước bên phải đầu xe, mặt trước ngoài ốp nhựa bảo vệ bên phải và thanh kim loại cố định cụm gương chiếu hậu bên phải xe ô tô do T điều khiển đã đâm va vào bà Nguyễn Thị T3 đang đi bộ phía trước cùng chiều làm bà T3 chết do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, dẫn đến bà T3 tử vong là do lỗi của bị cáo là không chú ý quan sát và không giảm tốc độ, giữ khoảng cách dẫn đến việc đâm va vào bà T3. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, tử thi, dấu vết thân thể, cùng các tài liệu, chứng cứ khác phản ánh trong hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của Đỗ Huy T đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của BLHS, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hiện nay, tình trạng vi phạm Luật giao thông xảy ra phổ biến, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tính mạng, sức khỏe. Nguyên nhân chủ yếu do sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Bị cáo Đỗ Huy T do chủ quan cầu thả tự tin, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) (vi phạm Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ) nên đã đâm va vào bà T3, hậu quả bà T3 bị tử vong do chấn thương sọ não. Do vậy hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến trật tự an toàn giao thông và sức khỏe, tính mạng của người khác, nên cần phải xử lý nghiêm khắc.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, gia đình bà T3 có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nên cần áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội tỏ ra ăn năn hối cải và luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương. Hội đồng xét xử thấy rằng không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự và phù hợp với hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao nên cho bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương theo dõi giám sát cũng đủ điều kiện bị cáo sau này trở thành người công dân tốt.

[5]. Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bà T3 số tiền 150.000.000đồng và gia đình bà T3 không có ý kiến và không có yêu cầu gì khác. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6]. Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T đã trả lại xe ô tô ô tô BKS 36C-30943 cho ông Nguyễn Duy Đ1. Nên không xem xét.

Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 số 380085380690 do Sở G1 cấp ngày 01/3/2023. Cần trả lại cho T.

[7]. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Huy T, phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Huy T: 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Huy T cho Ủy ban nhân dân phường H, tỉnh Thanh Hóa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 93 của Luật thi hành án hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 số 380085380690 do Sở G1 cấp ngày 01/3/2023 mang tên Đỗ Huy T.

- Về án phí: Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo Đỗ Huy T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, đối với bị cáo kể từ ngày tuyên án, đối với anh L, anh Đ và ông Đ1 kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND khu vực 3 - Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Thi hành án HS; dân sự;
- Bị cáo; đại diện bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Ngọc Tuấn

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bá Long

Lê Hữu Thủy

Hoàng Ngọc Tuấn

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bá Long

Lê Hữu Thủy

Hoàng Ngọc Tuấn

